Comenzado el	lunes, 22 de abril de 2024, 18:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 22 de abril de 2024, 18:46
Tiempo empleado	38 minutos 29 segundos
Puntos	28,00/33,00
Calificación	**8,48** de 10,00 (**84,85**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se indican las clases de iniciación de un procedimiento?

Seleccione una:

- a. En el artículo 53, capítulo I, del Título IV.
- b. En el artículo 53, capítulo II, del Título IV.
- c. En el artículo 54, capítulo I, del Título IV. ✖
- d. En el artículo 54, capítulo II, del Título IV.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En el artículo 54, capítulo II, del Título IV.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el órgano competente podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento:

Seleccione una:

- a. En cualquier momento del procedimiento.
- b. Con anterioridad al inicio del procedimiento. ✔
- c. Una vez comenzado el procedimiento.
- d. Con anterioridad al trámite de audiencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Con anterioridad al inicio del procedimiento.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible:

Seleccione una:

- a. La identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables.
- b. Los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento.
- c. La identificación del interesado en la sede electrónica. ✔
- d. Las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La identificación del interesado en la sede electrónica.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué órganos de la Administración no tendrán en sus funciones la realización de actuaciones previas, según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común?

Seleccione una:

- a. Órganos que tengan atribuidas funciones de averiguación.
- b. Órganos que tengan atribuidas funciones de investigación.
- c. Órganos que tengan atribuidas funciones de inspección.
- d. Órganos que tengan atribuidas funciones de racionalización de procedimientos. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Órganos que tengan atribuidas funciones de racionalización de procedimientos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué momento el órgano correspondiente podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer?

Seleccione una:

- a. Antes de iniciar el procedimiento administrativo.
- b. Iniciado el procedimiento administrativo. ✔
- c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- d. Antes del trámite de audiencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Iniciado el procedimiento administrativo.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué órgano podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer?

Seleccione una:

- a. El órgano administrativo competente para resolver. ✖
- b. El órgano administrativo instructor, de forma motivada.
- c. El órgano administrativo competente para resolver, de forma motivada.
- d. El órgano administrativo instructor.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El órgano administrativo competente para resolver, de forma motivada.

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, ¿qué órgano podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas?

Seleccione una:

- a. El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento. ✖
- b. El órgano administrativo competente para resolver.
- c. El órgano administrativo competente para resolver, de forma motivada.
- d. El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de forma motivada.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de forma motivada.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El acuerdo de iniciación del procedimiento que confirme, modifique o levante las medidas provisionales deberá efectuarse en el plazo de:

Seleccione una:

- a. Veinte días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
- b. Diez días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
- c. Cinco días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.
- d. Quince días siguientes a la adopción de las medidas provisionales. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Quince días siguientes a la adopción de las medidas provisionales.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Contra el acuerdo de iniciación de un procedimiento en relación a las medidas provisionales:

Seleccione una:

- a. Podrá ser objeto del recurso que proceda. ✔
- b. No podrá ser objeto de recurso.
- c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- d. Podrá ser objeto de alegaciones.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Podrá ser objeto del recurso que proceda.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación con las medidas provisionales, estas quedarán sin efecto:

Seleccione una:

- a. Si no se inicia el procedimiento en plazo.
- b. Cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
- c. Las respuestas A y B son correctas. ✔
- d. Las respuestas A y B son incorrectas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No podrán acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

Seleccione una:

- a. Reclamación a terceros de deudas contraídas con ellos por el interesado. ✔
- b. Embargo preventivo de bienes, rentas y cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios ciertos.
- c. Prestación de fianzas.
- d. Suspensión temporal de actividades.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Reclamación a terceros de deudas contraídas con ellos por el interesado.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

No podrán acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

Seleccione una:

- a. La retención de ingresos a cuenta que deba abonar la Administración.
- b. El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
- c. Consignación o constitución de depósito de las cantidades que se reclamen.
- d. Consignación de herencias familiares. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Consignación de herencias familiares.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con las medidas provisionales no es correcta?

Seleccione una:

- a. No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
- b. En todo caso, las medidas provisionales se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.
- c. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
- d. Los principios a los que se deben ajustar las medidas provisionales son proporcionalidad, efectividad y mayor onerosidad. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los principios a los que se deben ajustar las medidas provisionales son proporcionalidad, efectividad y mayor onerosidad.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta correcta. En relación con las medidas provisionales que se adopten en un procedimiento administrativo:

Seleccione una:

- a. No deberán ser motivadas.
- b. Quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en plazo o el acuerdo de iniciación no contenga pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
- c. No se podrán adoptar si pudieran causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
- d. Las respuestas B y C son correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las respuestas B y C son correctas.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas podrán acordarse las siguientes medidas provisionales en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:

Seleccione una:

- a. Suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.
- b. Cierre temporal del establecimiento.
- c. Retirada o intervención de bienes productivos.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Contra el acuerdo de acumulación qué tipo de recurso procede?

Seleccione una:

- a. Procede el recurso de alzada.
- b. No procede recurso alguno. ✔
- c. No procede recurso alguno, pero se pueden interponer alegaciones.
- d. Procede el recurso potestativo de reposición.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No procede recurso alguno.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, podrá disponer la acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión:

Seleccione una:

- a. Cuando sea el mismo o distinto órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación.
- b. Cuando sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación. ✔
- c. Cuando se trate de un procedimiento iniciado de oficio.
- d. Cuando se trate de un procedimiento iniciado por solicitud del interesado.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento, cualquiera que haya sido su forma de iniciación.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se iniciarán de oficio:

Seleccione una:

- a. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✔
- b. Por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa.
- c. Por acuerdo del órgano competente, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- d. Por acuerdo del órgano competente, como consecuencia de orden superior.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas las distintas modalidades de iniciación de oficio de un procedimiento administrativo están especificadas en su:

Seleccione una:

- a. Artículo 66.
- b. Artículo 48.
- c. Artículo 57.
- d. Artículo 58. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Artículo 58.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando nos referimos a la iniciación de un procedimiento administrativo, se entiende por propia iniciativa:

Seleccione una:

- a. La formulada por cualquier órgano administrativo que, aunque no tenga competencia para iniciar el mismo, tenga conocimiento de las circunstancias.
- b. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. ✔
- c. La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
- d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden de inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior expresará en la medida de lo posible:

Seleccione una:

- a. Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa, y su tipificación.
- b. El lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
- c. El órgano o unidad responsable de su gestión. ✔
- d. La persona o personas presuntamente responsables.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El órgano o unidad responsable de su gestión.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por petición razonada:

Seleccione una:

- a. La iniciación del procedimiento por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
- b. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
- c. La iniciación del procedimiento por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.
- d. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones de inicio de un procedimiento por parte de otros órganos expresarán en la medida de lo posible:

Seleccione una:

- a. El órgano o unidad responsable de su gestión. ✔
- b. Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa, y su tipificación.
- c. El lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
- d. La persona o personas presuntamente responsables.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El órgano o unidad responsable de su gestión.

Pregunta 24

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, las peticiones razonadas de inicio de un procedimiento por parte de otros órganos expresarán:

Seleccione una:

- a. Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público.
- b. Su evaluación económica si fuera posible.
- c. Daños a terceros, si los hubiere.
- d. La individualización de la lesión producida en una persona o grupo de personas. ✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Daños a terceros, si los hubiere.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se entiende el inicio del procedimiento por denuncia, según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

Seleccione una:

- a. El acto por el que cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. ✔
- b. El acto por el que cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
- c. El acto por el que cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal, presenta denuncia contra la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
- d. El acto por el que cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal, presenta denuncia contra la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El acto por el que cualquier persona en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las denuncias, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no deberán expresar:

Seleccione una:

- a. Cuando los hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha de su comisión.
- b. La identidad de la persona o personas que las presentan.
- c. La tipificación de las normas administrativas que se vulneran. ✔
- d. El relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La tipificación de las normas administrativas que se vulneran.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento:

Seleccione una:

- a. Cuando hay un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas siempre debe iniciarse un procedimiento.
- b. Deberá ser motivada.
- c. Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. ✔
- d. No es necesaria su motivación y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

Pregunta 28

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. Cuando un denunciante haya participado en la comisión de una infracción con perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería cuando:

Seleccione una:

- a. Repare o devuelva el menoscabo hecho a las Administraciones Públicas.
- b. No haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.
- c. Sea el primero en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción. ✖
- d. Cese en la participación de la infracción.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Repare o devuelva el menoscabo hecho a las Administraciones Públicas.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando un denunciante haya participado en la comisión de una infracción con perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas, y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento deberá:

Seleccione una:

- a. Eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de carácter no pecuniario, cuando cumpla con todas las condiciones de colaboración necesarias para ello.
- b. Reducir al denunciante el importe del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de carácter no pecuniario, cuando no cumpliendo con todas las condiciones de colaboración necesarias para ello, facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.
- c. Las respuestas a y b son correctas. ✔
- d. No se le puede eximir de multas ni reducir el importe de multas una vez cometida la infracción.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son correctas.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El inicio de procedimiento por denuncia está detallado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo:

Seleccione una:

- a. Sesenta y cuatro.
- b. Sesenta.
- c. Sesenta y cinco.
- d. Sesenta y dos. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sesenta y dos.

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los procedimientos de naturaleza sancionadora, como especialidad, se establecerá la debida separación entre:

Seleccione una:

- a. La fase instructora y la sancionadora, que se encomendará al mismo órgano.
- b. La fase instructora y la resolutoria, que se encomendará a órganos distintos o al mismo órgano.
- c. La fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos. ✔
- d. La fase instructora, resolutoria y ejecutoria que se encomendará a órganos distintos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.

Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:

Seleccione una:

- a. Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente. ✔
- b. De oficio o a instancia de parte, por acuerdo del órgano competente o denuncia.
- c. De oficio o a instancia de parte, por acuerdo del órgano competente.
- d. De oficio, por acuerdo del órgano competente o denuncia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente.

Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las siguientes afirmaciones en relación a las especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora, ¿cuál no es la afirmación correcta?

Seleccione una:

- a. No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, en tanto no haya recaído una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.
- b. La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. ✔
- c. Las especialidades en el inicio de los procedimientos sancionadores están detalladas en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- d. En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.